

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5790/2531

อัยการ เชียงใหม่
นาย อา ไข่ แซ่ ย่าง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 17, มาตรา 26, มาตรา 69, มาตรา 76

จำเลยมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่น น้ำหนัก 73.4 กิโลกรัม มีฝิ่นดิบ 5 ห่อ น้ำหนัก 8.072 กิโลกรัม และมอร์ฟินน้ำหนัก 0.778 กิโลกรัมซึ่งรวมอยู่ในฝิ่นดิบดังกล่าว เป็นวัตถุเดียวกัน ในคราวเดียวกันเมื่อกฎหมายแยกประเภทยาเสพติดให้โทษฝิ่นดิบกับมอร์ฟินอยู่ในประเภท 2 และบัญญัติไว้เป็นความผิดในมาตราเดียวกัน การมีฝิ่นดิบและมอร์ฟินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวกันแต่ต่างกรรมกับการมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ระบุในฟ้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ ฐานมีฝิ่นดิบ จำคุกคนละ 20 ปีฐานมีมอร์ฟินจำคุกคนละ 15 ปี ฐานมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่นเพื่อจำหน่ายจำคุกคนละ 15

ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทง และลดโทษแล้ว จำคุกจำเลยทั้งห้า คนละตลอดชีวิตสถานเดียว จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์คดีสำหรับจำเลยที่ 4 ที่ 5 ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยทั้งห้า ฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140, 83, 91 จำคุกคนละ 6 ปีรวมโทษกระทงอื่นแล้วจำคุกคนละ 50 ปี โจทก์และจำเลยที่ 1, ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในส่วนที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษว่า "ข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 ปรากฏว่าขณะจับกุมของกลางมีแต่ฝิ่นดิบจำนวน 5 ห่อ น้ำหนัก 8.850 กิโลกรัม กับเมล็ดพันธุ์ฝิ่นน้ำหนัก 73.4 กิโลกรัม ส่วนมอร์ฝิ่นน้ำหนัก 0.778 กิโลกรัม ผู้ตรวจพิสูจน์เพิ่งตรวจพบในฝิ่นดิบจำนวนดังกล่าวตามที่พนักงานสอบสวนส่งไปตรวจพิสูจน์ในภายหลังขณะเกิดเหตุจำเลยจึงมีมอร์ฝิ่นจำนวนดังกล่าวรวมเป็นวัตถุเดียวกันกับฝิ่นดิบจำนวนข้างต้น ทั้งกฎหมายได้แยกประเภทให้ฝิ่นดิบกับมอร์ฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เหมือนกันและบัญญัติไว้เป็นความผิดในมาตรา 17, 69 บทเดียวกัน การมีฝิ่นดิบและมอร์ฝิ่นดังกล่าวไว้ในครอบครองจึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวกันแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมกับข้อหาเมล็ดพันธุ์ฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายที่มีความผิดตามมาตรา 26 วรรคสอง, 76 วรรคสอง คนละบทมาตราและแม้ฝิ่นดิบจะมีประมาณมากถึง 5 ห่อ น้ำหนัก 8.072 กิโลกรัม มอร์ฝิ่นมีน้ำหนัก 0.778 กิโลกรัมก็ตาม เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งห้าร่วมกันมีฝิ่นดิบกับมอร์ฝิ่นจำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะลงโทษจำเลยฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันมีโทษสูงกว่าอัตราโทษในข้อหาดังกล่าวนี้นหาได้ไม่ ฉะนั้นการที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยทั้งห้าในข้อหาทั้งสองเป็นสองกรรมโดยวางโทษเกินอัตราโทษสำหรับความผิดที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องจึงไม่ชอบ"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 17 วรรคหนึ่ง, 26วรรคสอง, 69 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้วฐานมีฝิ่นและมอร์ฟีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวกันจำคุก คนละ 4 ปี จำเลยที่ 4 รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ฐานมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก คนละ 12 ปี จำเลยที่ 4 รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 ปีเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว จำคุกจำเลยทั้งห้าไว้ตลอดชีวิตเพียงสถานเดียว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ